

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3236/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

นาง ยุ พิน แตกช่อ กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4

จำสืบตำรวจ ส. ผู้ล่อซื้อฝิ่นส่งมอบเงินค่าซื้อฝิ่นให้แก่จำเลยที่ 1 ซึ่งมีจำเลยที่ 2 ยืนอยู่ด้วย จำเลยที่ 1 นับเงินแล้วส่งให้จำเลยที่ 2 ตรวจนับเงินต่อ พร้อมทั้งจำเลยที่ 1 ได้มอบฝิ่นให้แก่จำสืบตำรวจ ส. การกระทำของจำเลยทั้งสองดังกล่าวจึงเป็นการ ร่วมกันขายหรือจำหน่ายฝิ่นตามความหมายของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 แล้ว.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีฝิ่นอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 จำนวน 5 ห่อ น้ำหนักสุทธิรวม 1,007 กรัม อันเป็นฝิ่นสุกมีปริมาณมอร์ฟิน ร้อยละ 14.1 คำนวณเป็นปริมาณเมอร์ฟินบริสุทธิ์หนัก 141.9 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อ จำหน่ายโดยมิได้รับใบอนุญาต จำเลยทั้งสองร่วมกันจำหน่ายฝิ่นดังกล่าวจำนวน 1 ห่อน้ำหนักสุทธิ 964 กรัม อันเป็นส่วนหนึ่งของฝิ่นที่จำเลยทั้งสองร่วมกันมีไว้เพื่อ จำหน่ายดังกล่าวให้แก่ผู้มีชื่อเป็นเงิน 22,000บาท ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 6, 7, 8, 17, 69, 102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 3, 4, 6, 10 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

83, 91 ริปฝิ่นของกลาง และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการกระทำความผิดเว้นแต่
ธนบัตรของกลางขอให้คืนแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้องลงโทษ
ฐานร่วมกันมีฝิ่นอันเป็นยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกคนละ 8
ปี ฐานร่วมกันจำหน่ายอันเป็นยาเสพติดให้โทษจำคุกคนละ 8 ปี รวมจำคุกจำเลยทั้ง
สองคนละ 16 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวน จำเลยที่ 2
ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม เป็นประโยชน์ในการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลด
โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้จำเลยที่ 1 หนึ่งในสามและลดโทษให้
จำเลยที่ 2 หนึ่งในสี่ คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 10 ปี 8 เดือนจำคุกจำเลยที่ 2 มี
กำหนด 12 ปี ริปฝิ่นและอุปกรณ์ในการกระทำความผิดของกลาง ส่วนธนบัตรของ
กลางที่โจทก์ขอให้คืนแก่เจ้าของนั้นได้ความจากทางนำสืบของโจทก์ว่า ในชั้น
สอบสวนได้คืนธนบัตรของกลางแก่เจ้าของไปแล้ว จึงไม่สั่งคืนให้อีก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ต่อมาจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์
อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า คำขอให้รับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการก
ระทำความผิดให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.
2522 มาตรา 4 หมายความว่า ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ข้อเท็จจริงได้ความ
ตามคำเบิกความของจำสืบตำรวจสำเร็จ ชัยชนะสงครามว่าได้ส่งมอบเงินค่าซื้อฝิ่นให้

แก้จำเลยที่ 1 ซึ่งมีจำเลยที่ 2 ยื่นอยู่ด้วย จำเลยที่ 1 นับเงินแล้วส่งให้จำเลยที่ 2
ตรวจนับเงินต่อพร้อมทั้งจำเลยที่ 1 ได้มอบคืนให้แก่เจ้าสิบตำรวจสำเร็จ ผู้ล่อซื้อคืน
นั้น เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการขายหรือเป็นการจำหน่ายคืนตามความหมาย
ของบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว

พิพากษายืน.

(วินัย กันนะ-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>